

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE
CONVOCA, PORTAL DE EMPLEO PARA LA ADMINISTRACIÓN LOCAL,
DE GESTIÓN DEL CICLO DE SELECCIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS
DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA

ÍNDICE

- 1. Justificación.**
- 2. Objeto.**
- 3. Obligaciones mínimas de la empresa adjudicataria.**
- 4. Descripción de los trabajos a realizar.**
 - 4.1-. Mantenimiento correctivo**
 - 4.2-. Mantenimiento preventivo y perfectivo**
 - 4.3-. Mantenimiento adaptativo**
 - 4.4-. Mantenimiento evolutivo**
 - 4.5-. Tratamiento de datos**
 - 4.6-. Consultoría, soporte y asesoramiento técnico**
- 5. Seguimiento**
- 6. Incumplimientos en la ejecución**
- 7. Facturación**
- 8. Presupuesto y aplicación presupuestaria**
- 9. Duración del contrato**
- 10. Tipo de contrato**
- 11. Procedimiento de adjudicación**
- 12. Elementos de negociación**

C/ Periodista Barrios Talavera, 1. 18071-Granada. Tel.: 958 24 75 62. Fax: 958 24 75 63. E-mail: recursos-humanos@dipgra.es

Código Seguro De Verificación	tenFmwVDC3A6K59CHcvFzA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Sergio Garcia Megias	Firmado	17/12/2020 08:31:33
Observaciones	DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	Página	1/17
Url De Verificación	https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/		



1. Justificación.

- a) La Diputación de Granada dispone de una aplicación informática específica y singular, “CONVOCA”, como parte de la implantación del software de Gestión Integral de Recursos Humanos Ginpix 7 adjudicado en su día a la empresa SAVIA, con las siguientes funcionalidades principales:
- Alta del proceso selectivo, publicación del mismo e inscripción telemática de las personas candidatas, integrándose con la Sede electrónica de la Diputación de Granada y con pasarela de pago, e incluyendo autobaremación de méritos.
 - Gestión de las inscripciones, validando o permitiendo la subsanación de la documentación y realización de los correspondientes trámites por las personas aspirantes, con acceso mediante sistemas de certificación electrónica.
 - Carga de resultados de pruebas y comunicación con candidatos (mediante sms y correo electrónico).
 - Gestión de bolsas de trabajo para cobertura de vacantes, sustitución de funcionarios y atención de acumulación de tareas.
- b) Durante el periodo de vigencia del contrato, el proveedor tendrá que comprometerse a mantener activo el servicio de puesta a disposición de la Diputación de Granada de la plataforma Convoxa, de acuerdo con las exigencias recogidas en este pliego.
- c) El mantenimiento parte de la plena operatividad de ambas funcionalidades, es decir, no solo la de gestión de ofertas de empleo sino también la de gestión de bolsas de trabajo.
1. En este módulo tendremos el registro de todos los candidatos que hayan pasado a la bolsa de trabajo a partir de una convocatoria derivada de oferta de empleo público o de una convocatoria específica para formación de la bolsa.
 2. Para cada uno de los interesados deberemos tener como información mínima la siguiente:
 - Estado o situación del candidato en cada momento.
 - Histórico de contactos realizados, tanto por correo electrónico como por

C/ Periodista Barrios Talavera, 1. 18071-Granada. Tel.: 958 24 75 62. Fax: 958 24 75 63. E-mail: recursos-humanos@dipgra.es

Código Seguro De Verificación	tenFmwVDC3A6K59ChvFzA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Sergio Garcia Megias	Firmado	17/12/2020 08:31:33
Observaciones	DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	Página	2/17
Url De Verificación	https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/		



teléfono, incluyendo anotaciones sobre cada contacto realizado.

- Datos de contacto: correo electrónico, teléfonos
- 3. Deberá permitir filtrar por aquellos que están disponibles y los que no.
- 4. Deberá permitir la búsqueda de candidatos como mínimo por nombre, apellidos, o DNI.
- 5. La lista estará ordenada según los criterios definidos en el reglamento de aplicación.

d) Para los trabajos de mantenimiento, desarrollo y evolución de la aplicación es necesaria la colaboración por parte de la empresa titular de la aplicación, que ponga a disposición de la Diputación de Granada medios y personal técnico especializado en el entorno de dicha aplicación ya que no se dispone en la organización provincial de medios humanos y materiales suficientes para ser realizado de forma adecuada.

2. Objeto.

El objeto del presente pliego es la definición de las condiciones que han de regir la contratación del servicio de mantenimiento integral de los desarrollos, las adaptaciones, las modificaciones y las mejoras de las funcionalidades relativas a la plataforma informática “CONVOCA”, de gestión de la oferta de empleo público y bolsas de trabajo de la Diputación de Granada Código CPV 72267100-0 – Mantenimiento de software de tecnología de la información -

El **mantenimiento integral** del portal ha de incluir los tipos de mantenimiento correctivo, perfectivo, preventivo, adaptativo y evolutivo.

- **Correctivo:** Las acciones necesarias para corregir el funcionamiento incorrecto, deficiente o incompleto de las aplicaciones (programas, bases de datos, documentación, etc.), sin alterar las especificaciones funcionales de las mismas.
- **Perfectivo:** Consiste en las acciones orientadas a mejorar la calidad interna de las aplicaciones en cualquiera de sus aspectos: reestructuración del código, definición más clara del sistema y optimización del rendimiento y eficiencia, para mejorar su funcionamiento y/o mantenibilidad.

C/ Periodista Barrios Talavera, 1. 18071-Granada. Tel.: 958 24 75 62. Fax: 958 24 75 63. E-mail: recursos-humanos@dipgra.es

Código Seguro De Verificación	tenFmwVDC3A6K59ChcvFzA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Sergio Garcia Megias	Firmado	17/12/2020 08:31:33
Observaciones	DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	Página	3/17
Url De Verificación	https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/		



- **Preventivo:** Prevención de errores o problemas de rendimiento a través de técnicas como la reestructuración de código o mejora en la documentación. En principio no altera la funcionalidad de la aplicación, pero podría hacerlo.
- **Adaptativo:** Las actividades necesarias para adaptar el software a cambios, bien de orden normativo, en cuanto al régimen estatutario de acceso al empleo público, bien en el entorno en el que la aplicación debe operar, tales como configuración del hardware, software de base, gestores de base de datos, comunicaciones, normativas legales, mercado, etc. El mantenimiento adaptativo puede implicar la adaptación a versiones superiores de los productos, lenguajes, protocolos, entornos de desarrollo o herramientas bajo las que están construidas o desplegadas las versiones actuales de las aplicaciones objeto de mantenimiento, e incluso la sustitución de determinados productos por otros.
- **Evolutivo:** Actividades y tareas necesarias para incorporar cambios o nuevas funciones a las aplicaciones existentes con la finalidad de cubrir la expansión o cambio en las necesidades de la entidad contratante.

El mantenimiento integral, además de la propia modificación de las aplicaciones, incluye las siguientes tareas asociadas:

- Labores de coordinación de los equipos y gestión del servicio.
- Control de versiones de los trabajos que se realicen sobre las aplicaciones.
- Gestión de la documentación.
- Seguimiento y mejora de la calidad de los productos entregados.

Asimismo, están incluidos en el mantenimiento integral los servicios de tratamiento de datos de la aplicación en mantenimiento y servicios de consultoría, soporte y asesoramiento técnico a la Diputación de Granada en cuestiones relativas a las tecnologías y herramientas utilizadas.

3. Obligaciones mínimas de la empresa adjudicataria.

C/ Periodista Barrios Talavera, 1. 18071-Granada. Tel.: 958 24 75 62. Fax: 958 24 75 63. E-mail: recursos-humanos@dipgra.es

Código Seguro De Verificación	tenFmwVDC3A6K59ChvFzA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Sergio Garcia Megias	Firmado	17/12/2020 08:31:33
Observaciones	DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	Página	4/17
Url De Verificación	https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/		



3.1 Para la contratación del mantenimiento se deben cumplir, como mínimo, con los siguientes puntos:

- a)** La corrección o subsanación de cualquier mal funcionamiento o disfunción que, a partir de la fecha del contrato y durante la vigencia de éste, pudiera observarse en el comportamiento del producto, de conformidad con sus propias especificaciones.
- b)** La entrega de las versiones que incluyan la subsanación de las disfunciones observadas, así como los cambios obligados por Ley de ámbito estatal, facilitando en este caso la documentación relativa a tal innovación, en la medida que se vaya publicando y se disponga de ella.
- c)** Servicio de consulta telefónica, sobre cuestiones de mantenimiento del producto objeto de contrato en horario laboral.
- d)** Iniciar la tramitación de una incidencia a las 4 horas de su comunicación, dentro de la jornada laboral.
La Delegación de RRHH podrá hacer un seguimiento de su situación mediante un sistema extranet proporcionado a tal efecto.
- e)** Atender las consultas técnicas y/o funcionales aunque no sean propiamente 'incidencias' de software.
- f)** Proporcionar estadísticas de resolución de incidencias por cliente.
- g)** Atender las incidencias del 'entorno' de explotación de soluciones. Nos referimos a situaciones puntualmente anómalas y que puedan ser resueltas mediante la consulta telefónica, producidas en la Base de Datos, sistema operativo, deficiencias en impresión de documentos, etc.
- h)** Proporcionar sin costes adicionales la formación necesaria a un representante de la Delegación de RRHH como servicio asociado a la liberación de versiones del producto, exponiéndose los contenidos diferenciales de las mismas.
- i)** Incorporar 'mejoras' en el programa según criterios de universalidad de la solución.
- j)** Entregar sin coste adicional, los módulos complementarios para resolver nuevas funcionalidades de un mismo producto o sustituir módulos o funcionalidades obsoletas. Se entiende por Módulo aquellos programas que requieren un producto base objeto.

Código Seguro De Verificación	tenFmwVDC3A6K59CHcvFzA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Sergio Garcia Megias	Firmado	17/12/2020 08:31:33
Observaciones	DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	Página	5/17
Url De Verificación	https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/		



- k) Entregar, sin coste adicional de licencias, los nuevos productos adaptados a las nuevas tecnologías.

3.2.- La empresa adjudicataria deberá poner a disposición de la Delegación de Recursos Humanos personal técnico suficientemente formado en el entorno tecnológico en que desarrollará su cometido.

El personal técnico asignado, deberá ser capaz de desarrollar las tareas de mantenimiento integral mencionadas en el apartado siguiente.

3.3.- La empresa adjudicataria deberá contar con certificación ENS, como acreditación del cumplimiento de los requisitos del Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica (Real Decreto 3/2010 de 8 de enero), con un nivel de conformidad MEDIO.

3.4.- Por lo que se refiere a la confidencialidad de la información, se considera como prescripción técnica que rige la realización de esta prestación para garantizar la calidad de este servicio de mantenimiento integral de aplicaciones informáticas, el contenido de las siguientes especificaciones de confidencialidad a las que la empresa adjudicataria se compromete:

- Tratar con absoluta confidencialidad todo el material y la información que reciba como consecuencia de los trabajos realizados, tanto durante el tiempo de duración de la prestación como posteriormente.
- No utilizar la misma para otros fines que los recogidos en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.
- No duplicar, copiar, revelar, ceder o vender total o parcialmente la información obtenida, en todo o en parte, a terceros, sin autorización previa, expresa y escrita de la Diputación de Granada.
- Advertir a su personal empleado de sus obligaciones respecto a la confidencialidad de la información, velando por el cumplimiento de la misma.

C/ Periodista Barrios Talavera, 1. 18071-Granada. Tel.: 958 24 75 62. Fax: 958 24 75 63. E-mail: recursos-humanos@dipgra.es

Código Seguro De Verificación	tenFmwVDC3A6K59ChvFzA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Sergio Garcia Megias	Firmado	17/12/2020 08:31:33
Observaciones	DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	Página	6/17
Url De Verificación	https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/		



- Restringir la utilización de la información obtenida como consecuencia de los trabajos realizados exclusivamente para el personal que tenga necesidad de conocerla y con la finalidad de realizar los trabajos objeto de esta contratación.
- Poner todos los medios a su alcance para conservar el carácter confidencial tanto de la información y documentación recibida de la Diputación de Granada, como de los resultados obtenidos del trabajo realizado.
- La devolución de toda la información material y/o soportes informáticos obtenidos, así como a la descarga de la misma de sus equipos informáticos (si existieran), una vez finalizado el periodo de contratación correspondiente.

3.5-. Tratamiento de datos de carácter personal.

El adjudicatario, en cumplimiento de la “Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.”, únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones de la Diputación de Granada y no los aplicará o utilizará con fin distinto al del contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas.

Además, deberá cumplir las medidas técnicas y organizativas estipuladas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, así como en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).

En el caso de que la empresa, o cualquiera de sus miembros, destinen los datos a otra finalidad, los comunique, o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será responsable de las infracciones cometidas.

Las finalidades del tratamiento de los datos son las siguientes:

C/ Periodista Barrios Talavera, 1. 18071-Granada. Tel.: 958 24 75 62. Fax: 958 24 75 63. E-mail: recursos-humanos@dipgra.es

Código Seguro De Verificación	tenFmwVDC3A6K59ChvFzA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Sergio Garcia Megias	Firmado	17/12/2020 08:31:33
Observaciones	DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	Página	7/17
Url De Verificación	https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/		



- Gestión de la convocatoria de empleo público, bolsa de empleo, y listas de sustitución, y la participación de los candidatos en la convocatoria.
- Se emplearán los datos de los candidatos para el control y seguimiento de las listas de reserva, y para la relación jurídica que surja entre las partes.
- Publicación de los datos de los candidatos en las diferentes fases del procedimiento.

3.6-. Propiedad de los trabajos.

Una vez finalizado el contrato, tras haberse prorrogado o no, la empresa adjudicataria deberá remitir a la Diputación de Granada todos sus datos (bases de datos y documentos), de forma que estos datos sean fácilmente exportables a cualquier otra plataforma.

4. Descripción de los trabajos a realizar.

4.1-. Mantenimiento correctivo. Principales actividades:

- Análisis, diagnóstico y resolución de las incidencias y sus causas.
- Definición, desarrollo y prueba de soluciones.
- Realización de correcciones.
- Pruebas en el entorno acordado.
- Registro de las soluciones aportadas.
- Seguimiento e información del avance de las peticiones.
- Actualización de la documentación
- Seguimiento y colaboración en la promoción al entorno de explotación.
- Corrección de datos: realización de las modificaciones oportunas para corregir los datos incorrectos de las aplicaciones sin alterar las especificaciones funcionales de los mismos.
- Disfunciones de usuarios: identificar, analizar y corregir incidencias debidas a un uso incorrecto de las aplicaciones por parte de los usuarios y las usuarias.
- Consultas: resolver las dudas de uso de las aplicaciones informáticas.

4.2-. Mantenimiento preventivo y perfectivo. Principales actividades:

- Evaluación y estudio de impacto de las mejoras solicitadas. Estimación de cargas de trabajo y tiempo.

C/ Periodista Barrios Talavera, 1. 18071-Granada. Tel.: 958 24 75 62. Fax: 958 24 75 63. E-mail: recursos-humanos@dipgra.es

Código Seguro De Verificación	tenFmwVDC3A6K59ChvFzA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Sergio Garcia Megias	Firmado	17/12/2020 08:31:33
Observaciones	DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	Página	8/17
Url De Verificación	https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/		



- Trabajos de perfeccionamiento de la aplicación.
- Trabajos de reestructuración de código de la aplicación.
- Trabajos de desarrollo de modificaciones de la funcionalidad existente para prevenir fallos futuros.
- Trabajos para realizar las pruebas funcionales y/o de rendimiento y automatización de las mismas.
- Trabajos para realizar mejoras en rendimiento y eficiencia.
- Registro y seguimiento de las peticiones de mejora.
- Envío de la petición al responsable técnico de la Delegación de RRHH para su aprobación.
- Pruebas en el entorno acordado.
- Instalación de las mejoras en el entorno acordado.
- Realización y/o actualización de la documentación.
- Seguimiento y colaboración en la promoción de las mejoras al entorno de explotación.
- Formación acerca del uso del sistema como resultado de los cambios.

4.3-. Mantenimiento adaptativo. Principales actividades:

- Evaluación y estudio de impacto de las mejoras solicitadas.
- Estimación de cargas de trabajo y tiempo.
- Tareas de reestructuración de código.
- Trabajos de desarrollo de nueva funcionalidad debido a una adaptación legal.
- Trabajo de desarrollo de nueva funcionalidad debido a una adaptación técnica.
- Trabajos de desarrollo de modificaciones de la funcionalidad existente debido a una adaptación legal.
- Trabajos de desarrollo de modificaciones de funcionalidad existente debido a una adaptación técnica.
- Otros trabajos de adaptación al entorno de operación.
- Trabajos de cambio de versión de productos (lenguaje, bases de datos, herramientas)
- Trabajos para realizar las pruebas funcionales y/o de rendimiento y automatización de las mismas en las aplicaciones cuya tecnología lo permita.
- Realización de especificaciones funcionales y técnicas.

C/ Periodista Barrios Talavera, 1. 18071-Granada. Tel.: 958 24 75 62. Fax: 958 24 75 63. E-mail: recursos-humanos@dipgra.es

Código Seguro De Verificación	tenFmwVDC3A6K59ChvFzA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Sergio Garcia Megias	Firmado	17/12/2020 08:31:33
Observaciones	DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	Página	9/17
Url De Verificación	https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/		



- Desarrollo de las mejoras aprobadas.
- Pruebas en el entorno acordado.
- Instalación de las mejoras en el entorno acordado.
- Realización y/o actualización de la documentación.
- Seguimiento y colaboración en la promoción de las mejoras al entorno de explotación.
- Formación a usuarios acerca del uso del sistema como resultado de los cambios.

4.4-. Mantenimiento evolutivo. Principales actividades:

- Evaluación y estudio de impacto de las mejoras solicitadas.
- Estimación de cargas de trabajo y tiempo.
- Realización de especificaciones funcionales y técnicas.
- Envío a la persona responsable de la Delegación de RRHH para su aprobación.
- Desarrollo de las mejoras aprobadas.
- Pruebas en el entorno acordado.
- Trabajos para realizar las pruebas funcionales y/o de rendimiento y automatización de las mismas en la aplicación.
- Instalación de las mejoras en el entorno acordado.
- Realización y/o actualización de la documentación.
- Seguimiento y colaboración en la promoción de las mejoras al entorno de explotación.
- Formación a usuarios acerca del uso del sistema como resultado de los cambios.

4.5-. Tratamiento de datos. Principales actividades:

- Elaboración de informes mediante la extracción de datos, a petición de la Delegación de RRHH.
- Desarrollo de los procesos necesarios para atender las exportaciones de datos.
- Desarrollo de los procesos necesarios para atender importaciones/carga de datos.
- Pruebas en el entorno acordado.
- Seguimiento y colaboración en la promoción de los procesos al entorno de explotación.

4.6-. Consultoría, soporte y asesoramiento técnico.

C/ Periodista Barrios Talavera, 1. 18071-Granada. Tel.: 958 24 75 62. Fax: 958 24 75 63. E-mail: recursos-humanos@dipgra.es

Código Seguro De Verificación	tenFmwVDC3A6K59ChcvFzA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Sergio Garcia Megias	Firmado	17/12/2020 08:31:33
Observaciones	DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	Página	10/17
Url De Verificación	https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/		



a) Principales actividades:

- Consultoría técnica para la Delegación de RRHH relativa a las tecnologías y herramientas asociadas a la aplicación CONVOCA.
- Soporte y asesoramiento técnico a la Delegación de RRHH relativo a las tecnologías y herramientas asociadas a la aplicación CONVOCA.
- Tareas de mantenimiento que requieran permisos de administrador de las aplicaciones.
- Realización de reuniones de gestión, funcionales y técnicas específicas, a petición de la Delegación de RRHH.

b) La asistencia técnica a personal de la Administración deberá realizar actividades orientadas a dar apoyo y asistencia en las operaciones de gestión soportadas en el sistema. A modo de ejemplo de las operaciones que se deben incluir en dicho soporte, se aporta la siguiente relación:

- Respuesta a consultas sobre accesos y operatoria de las funcionalidades de la aplicación.
- Interpretaciones de los resultados obtenidos por la aplicación.
- Aclaración de dudas y estudio conjunto de eventuales o aparentes errores, con el fin de evaluar con el usuario si se trata de un error de operación, de un uso indebido de una funcionalidad para fines no previstos en la misma o de un error de datos como consecuencia de un funcionamiento anómalo.
- Asistencia a la implantación y operación de nuevas versiones, nuevas funcionalidades o mejoras.
- Recepción, resolución y canalización de peticiones e incidencias

c) El soporte se prestará desde una primera línea de atención para cuestiones genéricas o relativas a los módulos de la aplicación y se derivará a una segunda línea de personal especializado siempre que la incidencia o la consulta lo requieran.

d) Por otro lado, deberá disponer de un soporte técnico (8x5x365) y que cubrirá, como mínimo, los siguientes tipos de asistencia técnica a los usuarios del sistema:

- En la franja horaria comprendida entre las 8:00 y las 16:00 horas, los días laborables (hora local), se ofrecerá a los usuarios de la Delegación de Recursos Humanos cualquier tipo de asistencia técnica y funcional que precise. El

Código Seguro De Verificación	tenFmwVDC3A6K59ChvFzA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Sergio Garcia Megias	Firmado	17/12/2020 08:31:33
Observaciones	DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	Página	11/17
Url De Verificación	https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/		



adjudicatario deberá ofrecer una herramienta web que permita el reporte y el seguimiento de incidencias y consultas.

- Acciones programadas: Estará disponible para procedimientos planificados, que se hayan coordinado con el cliente. Se utilizarán los mismos mecanismos de comunicación que en el caso de la asistencia estándar.
- e) Todas las incidencias deberán llevar un seguimiento y control que permita dejar constancia de todos los pasos dados para su resolución.
- f) El adjudicatario deberá proponer y utilizar los medios y herramientas más adecuados para la resolución de las incidencias reportadas, sin que esto repercuta en ningún tipo de coste añadido.
- g) En lo que respecta a las operaciones relativas al mantenimiento correctivo, el tiempo de respuesta ante las incidencias comunicadas será el que se especifica en el cuadro siguiente:

Tipo Incidencia	Plazo Respuesta	Plazo Resolución
Crítica	≤4 horas	≤8 horas
No crítica	≤1 día	≤4 días

Se entiende por:

- **Incidencia crítica:** cuando funcionalidades relevantes del sistema quedan fuera de uso o no cumplan los requisitos funcionales o de explotación establecidos, por causas directamente imputables a la aplicación, sin que exista ninguna otra alternativa de operación, inhabilitando al usuario para el desarrollo de sus funciones.
- **Incidencia no crítica:** cuando el sistema está degradado y, por lo tanto, no funciona de forma continuada y ágil. No llega a ser crítico para el desarrollo normal de la actividad. La puesta en producción de las modificaciones producidas como consecuencia de las operaciones de mantenimiento correctivo se llevará a cabo según se acuerde entre las partes para que, en función de las circunstancias, se reponga el servicio de forma rápida y causando el menor número de inconvenientes posibles.

Código Seguro De Verificación	tenFmwVDC3A6K59ChcvFzA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Sergio Garcia Megias	Firmado	17/12/2020 08:31:33
Observaciones	DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	Página	12/17
Url De Verificación	https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/		



5. Seguimiento.

El seguimiento y control del contrato se efectuará mediante seguimiento continuo de la evolución del contrato entre el responsable del servicio por parte del adjudicatario y la dirección de contrato designada por la Diputación de Granada, que corresponderá a la Jefatura de Servicio de Selección y Gestión de la Delegación de Recursos Humanos.

6. Incumplimientos parciales y cumplimientos defectuosos en la ejecución.

6.1.-Penalidades específicas.

Conforme al artículo 192.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, se prevén las siguientes penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato:

- Por cada incidencia crítica no resuelta en tiempo según lo estipulado se aplicará una penalidad de 600 €.

Para imponer en cada ocasión la penalidad indicada será necesaria la previa audiencia del adjudicatario y el informe de la persona responsable del contrato. El importe de las penalidades será reducido de la primera factura que se extienda una vez sea firme la imposición de la misma o, en su defecto, se detraerá de la garantía depositada.

6.2.- Causas específicas de resolución del contrato.

Sin perjuicio de las causas generales, serán causas específicas de resolución de este contrato conforme al artículo 192.2 de la Ley de Contratos del Sector Público las siguientes:

- a) La acumulación de 10 incidencias críticas en una semana no resueltas en tiempo según lo estipulado.
- b) La acumulación de 5 incidencias críticas durante 5 meses consecutivos no resueltas en tiempo según lo estipulado.

En los casos señalados, se comunicará la situación por escrito al adjudicatario, indicándole la necesidad de comparecer ante la persona responsable del contrato en el plazo de tres días para efectuar las alegaciones que tenga por conveniente, otorgándole un plazo de veinte días para subsanar la situación, pasados los cuales sin modificar las circunstancias a pesar en su

Código Seguro De Verificación	tenFmwVDC3A6K59ChcvFzA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Sergio Garcia Megias	Firmado	17/12/2020 08:31:33
Observaciones	DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	Página	13/17
Url De Verificación	https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/		



caso de las medidas reactivas del adjudicatario, se iniciarán los trámites para la resolución del contrato por parte del órgano de contratación.

7. Facturación.

La empresa contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los trabajos que realmente ejecute, con sujeción al contrato otorgado y a las órdenes dadas por escrito por la Delegación de RRHH.

La facturación del precio del contrato se efectuará a través de la presentación de las correspondientes facturas expedidas con los requisitos legales exigidos.

La facturación se producirá por períodos anuales de 1 de enero al 31 de diciembre del año correspondiente, de acuerdo con el plan de suscripción (SMALL, MEDIUM, LARGE) , en función del volumen previsto de convocatorias:

- Small: 10 procesos selectivos simultáneos y hasta 5.000 candidatos
- Medium: 25 procesos selectivos simultáneos y hasta 10.000 candidatos
- Large: 50 procesos selectivos simultáneos y hasta 25.000 candidatos.

8. Presupuesto y aplicación presupuestaria.

8.1 El importe anual máximo asciende a 12.500,00 euros (más 2.625,00 € de IVA), siendo la duración del contrato de servicios de 4 años.

8.2 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, el desglose de costes predeterminado que se estima sería el siguiente:

- Costes directos: Costes de personal y de servicios= 9.375,00 €
- Costes indirectos: Infraestructura cloud y servicios generales= 1.875,00 €
- Subtotal: 11.250 €
- Beneficio industrial: 1.250,00 €
- Subtotal: 12.500,00€
- IVA: 2.625,00 €
- Total: 15.125,00 €

C/ Periodista Barrios Talavera, 1. 18071-Granada. Tel.: 958 24 75 62. Fax: 958 24 75 63. E-mail: recursos-humanos@dipgra.es

Código Seguro De Verificación	tenFmwVDC3A6K59ChvFzA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Sergio Garcia Megias	Firmado	17/12/2020 08:31:33
Observaciones	DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	Página	14/17
Url De Verificación	https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/		



8.3 Las magnitudes económicas del contrato son las siguientes:

- a) El valor estimado del contrato asciende a 50.000 € (12.500 x 4 años de vigencia).
- b) El importe del IVA (21%) asciende a 10.500 €.
- c) El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de 60.500,00 €, IVA incluido.

8.4 Para el presente gasto se prevé la existencia de consignación adecuada y suficiente para 2021 en la aplicación presupuestaria 191.92011.21600, debiéndose realizar tramitación anticipada del gasto a la vista del calendario de ejecución durante 2021 de las OEP de 2017, 2018 y 2019, así como de la formación de las bolsas de trabajo previstas en el Reglamento de selección de personal temporal y bolsa de trabajo de la Diputación de Granada.

9. Duración del contrato.

Dadas las características del servicio se establece una duración del contrato de 4 años, a iniciar el **24 de mayo de 2021**.

10. Tipo de contrato.

El contrato objeto del presente PPT se plante con la modalidad SAAS (software as a service). Se trata del mantenimiento de una aplicación informática puesta a disposición de la Diputación de Granada y ya en explotación por la Delegación de Recursos Humanos.

Tendrá la consideración de contrato de servicios del art. 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

11. Procedimiento de adjudicación.

El procedimiento de adjudicación que procede es el negociado sin publicidad de acuerdo a lo previsto en el artículo 168 a) 2º de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, al no existir competencia por razones técnicas y por la existencia de derechos de protección de la propiedad intelectual e industrial, según se expone en los documentos que se adjuntan al presente pliego, teniendo en cuenta que lo que se contrata es el mantenimiento y asistencia técnica de un programa informático con las licencias correspondientes que la Diputación de

C/ Periodista Barrios Talavera, 1. 18071-Granada. Tel.: 958 24 75 62. Fax: 958 24 75 63. E-mail: recursos-humanos@dipgra.es

Código Seguro De Verificación	tenFmwVDC3A6K59CHcvFzA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Sergio Garcia Megias	Firmado	17/12/2020 08:31:33
Observaciones	DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	Página	15/17
Url De Verificación	https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/		



Granada ya tiene en explotación, en el marco del proceso previo, más amplio y objeto de licitación en su día, de implantación del aplicativo integral de Gestión de Recursos Humanos GINPIX 7, que se encuentra en su última fase y del cual la gestión de procesos selectivos constituía un módulo específico.

La empresa con la que corresponde la negociación es SAVIA, Soluciones Avanzadas en informática aplicada S.L, como titular de la marca CONVOCA y del aplicativo informático, sus módulos, aplicaciones, actualizaciones, siendo la única empresa que tiene acceso a su código fuente.

12. Elementos de negociación:

Precio.

En Granada, a la fecha de su firma electrónica

Fdo.: Sergio García Megías

DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

C/ Periodista Barrios Talavera, 1. 18071-Granada. Tel.: 958 24 75 62. Fax: 958 24 75 63. E-mail: recursos-humanos@dipgra.es

Código Seguro De Verificación	tenFmwVDC3A6K59ChvFzA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Sergio Garcia Megias	Firmado	17/12/2020 08:31:33
Observaciones	DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	Página	16/17
Url De Verificación	https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/		



C/ Periodista Barrios Talavera, 1. 18071-Granada. Tel.: 958 24 75 62. Fax: 958 24 75 63. E-mail: recursos-humanos@dipgra.es

Código Seguro De Verificación	tenFmwVDC3A6K59ChvFzA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Sergio Garcia Megias	Firmado	17/12/2020 08:31:33
Observaciones	DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	Página	17/17
Url De Verificación	https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/		

